TELERIA MONTELUCE S.R.L.

DETERMINAZIONE DELL'AMMINISTRATORE UNICO

Determinazione n. 11/2031 Data: **15 giugno 2031** Luogo: sede sociale, Umbertide (PG)

L'amministratore unico Silvio Terlizzone, nato il 3 novembre 1974, codice fiscale TRLSLV74S03A944W,

premesso che:

1. con decreto ingiuntivo n. 412/2031, notificato il 20 maggio 2031, il Tribunale di Fontechiusa ha ingiunto alla società il pagamento di euro 486.700,00 in favore di Polimeri Brancora S.p.A.;

2. la società ha conferito incarico allo Studio Legale Ombrivalle per la proposizione dell'opposizione;

3. dall'esame delle partite contabili risultano non imputati a riduzione del credito due acconti da euro 30.000,00 ciascuno, versati il 15 settembre 2030 e il 18 dicembre 2030, per complessivi **euro 60.000,00**;

4. risultano altresì non contabilizzate le note di credito nn. 7 e 11 del 2031, per complessivi **euro 84.000,00**;

5. la penale di euro 42.000,00 e gli interessi di euro 24.700,00 sono contestati;

determina:

1. di **autorizzare il deposito** della somma di **euro 276.000,00**, pari alle fatture portate in ingiunzione al netto delle note di credito e degli acconti versati, a dimostrazione della disponibilità della società e senza alcun riconoscimento del debito residuo;

2. di dare atto che il deposito di cui al punto 1 **non costituisce riconoscimento** della penale, degli interessi né di alcuna altra voce contestata;

3. di dare mandato al difensore di far constare la disponibilità al deposito negli atti del giudizio;

4. di dare atto che la società non ha ricevuto alcun atto di pignoramento.

L'amministratore unico Silvio Terlizzone